

□ Податкова оптимізація та вихід із КІК: Простий висновок і План дій

Для кого: Податковий резидент Польщі (бізнеси в Україні, Узбекистані, акції, Кіпр)

Мета: Легальні 0% Capital Gains Tax (CGT), ліквідація ризиків КІК (CFC) та захист капіталу.

□ 1. Простий висновок: У чому суть і як вирішити проблему?

□ У чому головна проблема зараз?

Оскільки ви проживаєте в Польщі, ви є податковим резидентом Польщі.

- Пастка Кіпру: Якщо у вашої кіпрської компанії немає реального великого офісу та штату власного персоналу на Кіпрі, польська податкова вважає її фіктивною прослойкою (KIK / CFC). Вважається, що ви керуєте бізнесом зі свого ноутбука в Польщі.
- Наслідок: Польща вимагатиме від вас сплатити 19% податку з усіх прибутків Кіпру та з продажу будь-яких активів чи акцій.

□ Як це вирішується за новим законодавством Польщі?

Вам більше не потрібні офшори чи Кіпр, щоб законно не платити 19% податку. У Польщі є два офіційні державні інструменти:

- Для бізнесів в Україні та Узбекистані □:
- Використовується Польський холдинг (PST — Polska Spółka Trzymająca). Це звичайна польська компанія (Sp. z o.o.), яка за законом має 0% податку на продаж дочірніх компаній і 0% податку на отримані з України/Узбекистану дивіденди.
- Для інвестицій в акції та цінні папери □:
- Використовується Польський сімейний фонд (Fundacja Rodzinna). Ви відкриваєте брокерський рахунок на цей фонд. Усі прибутки від торгівлі акціями та дивіденди всередині фонду облагаються під 0% податку (CIT = 0%).
- Податок 15% виникає тільки тоді, коли ви вирішите вивести гроші з фонду собі на особисту картку. Поки гроші крутяться і реінвестуються у фонді — податок 0%.

□ 2. Покроковий план дій (4 кроки)

□ Крок 1. Зареєструвати Польський сімейний фонд (Fundacja Rodzinna)

- Фонд створюється нотаріально в Польщі. Він стає головним "сейфом" для вашої родини.
- Захищає майно від ризиків та дає право на пільговий податковий режим для інвестицій.

□ Крок 2. Відкрити під фондом Польську холдингову компанію (Sp. z o.o. у режимі PST)

- Заснувати Sp. z o.o., де 100% власником буде ваш Сімейний фонд.
- Ця компанія купує/приймає частки у ваших операційних компаніях в Україні та Узбекистані.
- Результат: При майбутньому продажу бізнесу чи отриманні дивідендів — податок 0%.

□ Крок 3. Перенести портфель акцій напряму на рахунок Fundacja Rodzinna

- Відкрити брокерський рахунок (наприклад, в Interactive Brokers чи польському банку) на ім'я вашого Fundacja Rodzinna.
- Торгувати акціями, отримувати дивіденди та реінвестувати капітал без сплати 19% "податку Бельки" (Belka Tax).

☐ **Крок 4. Закрити або вивести зі структури кіпрську компанію**

- Перестати витрачати тисячі євро на рік на кіпрських юристів, номінальних директорів та звіти.
 - Повністю ліквідувати ризик штрафів від польської податкової за приховування KIK (CFC).
-

☐ ☐ **Підсумок одним реченням**

Перенесіть акції у Польський сімейний фонд, бізнеси (UA/UZ) — під Польський холдинг (PST), а Кіпр закрийте — це дасть вам законні 0% податку на прибуток та реінвестиції і 100% захист від KIK у Польщі.